न्यायालयः—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 पिपरिया, जिला होशंगाबाद
(समक्षः—फिरोज अख्तर)

सक्सेशन प्रकरण क्रमाँक—9/2019
संस्थित दिनांक 11—04—2019
Filing NoNJC-Suc/314/2019
CNR No-MP0505-001813-2019

श्रीमती जीराबाई आयु 58 वर्ष, पत्नी स्व. श्री मोहनसिंह ठाकुर, निवासी ग्राम तरौनकला, तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद(म.प्र.).....आवेदिका

—::—विरूद्ध—::—

1— भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, मोहता प्लॉट पिपरिया,

2— नारायणसिंह आयु 38 वर्ष आत्मज स्व.श्री मोहनसिंह ठाकुर, निवासी ग्राम तरौनकला, तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद(म.प्र.)

3— सर्व साधारण.....अनावेदकगण

आवेदिका द्वारा	:	श्री महेन्द्रसिंह छीपा अधिवक्ता।
अनावेदक क्रं—1 द्वारा	:	श्री विकास शर्मा अधिवक्ता।
अनावेदक क्रं—2	:	स्वयं उपस्थित।
अनावेदक क्रं—3	:	एकपक्षीय।

—:।। आदेश ।।:—

[आज दिनांक 21—11—2019 को पारित]

1— आवेदिका ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 372 के अतंर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसका निराकरण किया जा रहा है।

2— आवेदिका का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है, कि आवेदिका, अनावेदक क्रं—2 की सगी मां है। आवेदिका के पुत्र एवं पुत्रवधु एवं अनावेदक क्रं—2 के बड़े भाई स्व.भगतसिंह का निधन दिनांक 31—01—2003 एवं भाभी स्व. श्रीमती शांतिबाई का निधन दिनांक 19—03—2019 हो गया है। आवेदिका की पुत्रवधु स्व.श्रीमती शांतिबाई शासकीय सेवा में रामनारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरिया में भृत्य के पद पर पदस्थ थी। उसने अपनी शेष नौकरी से पूर्व ही सेवानिवृत्ति स्वयं ले ली थी। उनका पेंशन खाता नंबर 10801492306 भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोहता प्लॉट पिपरिया में था, जहां से वह पेंशन प्राप्त

करती थी। उसके नाम से दो फिक्स डिपॉजिट खाते क्रमशः 30397846275 एवं 33124123133 है। उपराक्त पेंशन खाता नंबर 10801492306 भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोहता प्लॉट पिपरिया से वह लगातार उपयोग करती रही। स्व. श्रीमती शांतिबाई के उपरोक्त वर्णित फिक्स डिपॉजि खाते में राशि जमा है। इसके अतिरिक्त स्व.श्रीमती शांतिबाई द्वारा दो फिक्स डिपॉजिट के रूप में भी राशि जमा की है, जिसके संबंध में आवेदिका की पुत्रवधु स्व.श्रीमती शांतिबाई अपने जीवनकाल में अक्सर चर्चा किया करती थी। शांतिबाई का अनायास देहावसान के कारण वह उनके कोई दस्तावेज किसी को भी प्रदान नहीं कर सकी। पूर्ण प्रयासों के उपरांत भी अनावेदिका एवं अनावेदक क्रं–2 को उक्त फिक्स डिपॉजिट की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है।

3– आवेदन में यह भी अभिकथन है कि आवेदिका की पुत्रवधु के पेंशन खाता नंबर 10801492306 में 4,28,269/– रूपये एवं फिक्स डिपॉजिट खाता क्रमांक 30397846275 में 95,234/– रूपये तथा अन्य फिक्स डिपॉजिट क्रमांक 33124123133 में 72,573/– रूपये जमा होना दर्शित है। चूंकि श्रीमती शांतिबाई का देहावसान निर्वसीयत हुआ है तथा उनके उपरोक्त खातों की नॉमिनी कोई भी नहीं है। श्रीमती स्व.शांतिबाई किसी भी अन्य व्यक्ति को नॉमिनी के रूप में नहीं कर सकी है। ऐसी स्थिति में आवेदिका, स्व. शांतिबाई की एकमात्र वैधानिक उत्तराधिकारी है।

4– आवेदन में यह भी अभिकथन है कि अनावेदक क्रं–2 ग्राम तरोनकला में निवास करता है और वह अपनी जीवकोपार्जन स्वयं कर रहा है। अनावेदक क्रं–2 को उक्त वर्णित खातों की राशि की आवश्यकता नहीं है। चूंकि आवेदिका वृद्ध महिला है। ऐसी स्थिति में उसके दवाई एवं परिवार के अन्य खर्चों के लिए उक्त राशि की आवश्यकता है। उक्त समस्त राशि आवेदिका को प्रदाय किये जाने में अनावेदक क्रं–2 को कोई आपत्ति नहीं है। वाद कारण दिनांक 12–06–2019 को तब उत्पन्न हुआ है, जब आवेदिका ने स्व.शांतिबाई के उक्त खातों की राशि एवं फिक्स डिपॉजिट की जानकारी भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा मोहता प्लॉट पिपरिया से प्राप्त की।

5– आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र में निर्धारित न्यायशुल्क चस्पा करना बताते हुए स्व.श्रीमती शांतिबाई के नाम से भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोहता प्लॉट

पिपरिया में संधारित पेंशन खाता नंबर 10801492306 में जमा राशि 4,28,269/– रूपये, एवं उसके नाम से जमा फिक्स डिपॉजिट खाता क्रमांक 30397846275 की राशि 95,234/– रूपये, तथा फिक्स डिपॉजिट खाता क्रमांक 33124123133 में जमा राशि 72,573/– रूपये ब्याज सहित एवं अन्य देयक जिनकी जानकारी आवेदिका को नहीं है, ऐसे समस्त देयकों हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का निवेदन की है। आवेदन के तथ्यों के समर्थन में आवेदिका श्रीमती जीराबाई ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

6– अनावेदक क्रं–1 भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोहता प्लॉट पिपरिया की ओर से मूल आवेदन का लिखित जवाब प्रस्तुत कर आवेदन के तथ्यों को अस्वीकार कर अतिरिक्त कथन में लेख किया है कि शांतिबाई का पेंशन खाता नंबर 10801492306 है। इसके अलावा दो फिक्स डिपॉजिट खाता क्रमांक 30397846275 है, जिसमें 95,234/– रूपये एवं खाता क्रमांक 33124123233 राशि 72,573/– रूपये उपलब्ध होना दर्शित है। शांतिबाई द्वारा फिक्स डिपॉजिट खाता क्रमांक 33124123133 में साधना उईके को नॉमिनी बनाया गया है। जवाब के तथ्यों के समर्थन में शाखा प्रबंधक राकेश कुमार कुशवाहा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7– अनावेदक क्रं–2 की ओर मूल आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि आवेदिका उसकी मां है। चूंकि आवेदिका एक वृद्ध असहाय महिला है वह अपनी दवाई एवं परिवार के अन्य सभी खर्चो के लिए उक्त राशि प्राप्त करना चाहती है। आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र उसे स्वीकार है। आवेदिका एवं उसके मध्य कोई विवाद नहीं है और कोई विरोधाभास नहीं है। उन दोनों के हित आपस में विपरित नहीं है। आवेदिका के पक्ष में प्रमाण पत्र जारी किए जाने में उसकी पूर्ण सहमति है।

8– अनावेदक क्रं–3 सर्व साधारण पर सम्यक रूप से विज्ञप्ति प्रकाशन द्वारा समंस तामीली कराये जाने के पश्चात भी सर्व साधारण की ओर से कोई आपत्ति पेश नहीं हुई है। विज्ञप्ति प्रकाशन पश्चात अनावेदक/सर्व साधारण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर अनावेदक/सर्व साधारण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

<u>आवेदन के निराकरण के लिए महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है किः–</u>

(1) क्या मृतका शांतिबाई के नाम से भारतीय स्टेट बैंक,

शाखा मोहता प्लॉट पिपरिया में पेंशन खाता क्रमांक 10801492306 एवं फिक्स डिपॉजिट खाता क्रमांक 30397846275 तथा खाता क्रमांक 33124123233 एवं अन्य खाते, जिनकी जानकारी आवेदिका को नहीं है, संचालित हैं?

(2) क्या शांतिबाई की मृत्यु हो जाने से आवेदिका जीराबाई, मृतका शांतिबाई की वैध उत्तराधिकारी होकर उक्त बैंक खातों की जमा राशि प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अधिकारिणी है?

(3) सहायता एवं व्यय?

{ सकारण निष्कर्ष }

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 पर सकारण निष्कर्षः–

9– आवेदिका की ओर से उसके अभिवचन के समर्थन में आवेदिका स्वयं जीराबाई(आ.सा.–1) का परीक्षण कराया गया है तथा साक्षी छोटेलाल (आ.सा.–2) एवं सुरेश पुर्विया (आ.सा.–3) का मुख्य परीक्षण शपथ पत्र कथन प्रस्तुत किया गया है।

10– आवेदिका जीराबाई(आ.सा.–1) ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र कथन से आवेदन के तथ्यों को पुष्ट करते हुये बताया है, कि मृतका शांतिबाई, आवेदिका की पुत्रवधु थी और रामनारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरिया में भृत्य के पद पर शासकीय सेवा में पदस्थ थी। उसने अपनी शेष नौकरी से पूर्व ही स्वयं सेवानिवृत्ति ले ली थी। भारतीय स्टेट बैंक शाखा पिपरिया में शांतिबाई का पेंशन खाता क्रमांक 10801492306 था, जहां से वह पेंशन प्राप्त करती थी तथा उसके नाम से दो फिक्स डिपॉजिट खाते क्रमशः 30397846275 एवं 33124123133 थे। खाता नंबर 10801492306 में 4,28,269/– रूपये एवं फिक्स डिपॉजिट खाता क्रमांक 30397846275 में 95,234/– रूपये तथा अन्य फिक्स डिपॉजिट क्रमांक 33124123133 में 72,573/– रूपये जमा होना बताया है। मृतका शांतिबाई का देहावसान निर्वसीयत होने से तथा आवेदिका, स्व. शांतिबाई की एकमात्र वैधानिक उत्तराधिकारी होने से उक्त समस्त धनराशि प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहती है।

11– आवेदिका ने अपने पक्ष समर्थन में मृतका शांतिबाई की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रदर्श ए–1सी एवं उसकी मूल प्रति प्रदर्श ए–1, शांतिबाई की बैंक की पासबुक प्रदर्श ए–2 एवं उसकी छायाप्रति प्रदर्श ए–2सी, भारत

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र प्रदर्श ए–3 एवं उसकी छायाप्रति प्रदर्श ए–3सी, परिवार का राशन कार्ड प्रदर्श ए–4 तथा उसकी छाप्रति प्रदर्श ए–4सी, शांतिबाई का आधार कार्ड प्रदर्श ए–5 एवं उसकी छायाप्रति प्रदर्श ए–5सी, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी भगतसिंह का परिचय पत्र प्रदर्श ए–6 तथा उसकी छायाप्रति प्रदर्श ए–6सी, पुत्र नारायणसिंह का राशनकार्ड प्रदर्श पी–7 एवं उसकी छायाप्रति प्रदर्श पी–7सी तथा संयुक्त परिवार की ऋण पुस्तिका प्रदर्श पी–8 एवं उसकी छायाप्रति प्रदर्श ए–8सी है। आवेदिका की ओर से प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों का एवं आवेदिका के मुख्य परीक्षण कथनों का खण्डन अनावेदकगण की ओर से नहीं हुआ है। आवेदिका की साक्ष्य एवं उसकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेज अखंडित हैं।

12– प्रकरण में अनावेदक क्रं–1 की ओर से आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि पिपरिया स्थित उनकी बैंक शाखा में श्रीमती शांतिबाई का पेंशन खाता नंबर 10801492306 है तथा शांतिबाई के नाम के दो फिक्स डिपॉजिट खाता क्रमांक 30397846275 है, जिसमें राशि 95,234/– रूपये एवं एक अन्य खाता क्रमांक 33124123133 है, जिसमें 72,573/– रूपये उपलब्ध होना बताया गया है। उक्त संबंध में शाखा प्रबंधक श्री राजेश कुमार कुशवाहा का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोहता प्लॉट पिपरिया की ओर से प्रस्तुत आवेदन के जवाब से यह तथ्य स्पष्ट है कि मृतका शांतिबाई के नाम से भारतीय स्टेट बैंक, शाखा मोहता प्लॉट पिपरिया में एक पेंशन खाता 10801492306 एवं दो फिक्स डिपॉजिट खाता क्रमांक 30397846275 तथा 33124123133 हैं, जिसमें से फिक्स डिपॉजिट खाता क्रमांक 30397846275 में राशि 95,234/– रूपये तथा अन्य खाता क्रमांक 33124123133 में 72,573/– रूपये जमा है। यद्यपि भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोहता प्लॉट पिपरिया की ओर से प्रस्तुत जवाब में शांतिबाई के पेंशन खाता क्रमांक 10801492306 में कितनी धनराशि जमा है, के संबंध में उल्लेख नहीं किया गया है, परन्तु आवेदिका की ओर से प्रस्तुत शांतिबाई के नाम की पासबुक जो कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोहता प्लॉट पिपरिया द्वारा जारी की गई है, उसमें दिनांक 25–06–2019 की अंतिम एन्ट्री अनुसार 4,28269.22/– रूपये जमा होने का उल्लेख है।

13– भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोहता प्लॉट पिपरिया की ओर से प्रस्तुत

जवाब में मृतका शांतिबाई के नाम से अन्य कोई खाता एवं फिक्स डिपॉजिट के संबंध में कोई अभिकथन नहीं किया गया है। यद्यपि आवेदिका की ओर से अन्य जमा खातें मृतका शांतिबाई के नाम से होने की संभावना व्यक्त की गई है, परन्तु उक्त संबंध में कोई दस्तावेज या कथन पेश नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना से यह पाया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोहता प्लॉट पिपरिया में मृतका शांतिबाई के नाम से एक पेंशन खाता 10801492306 एवं दो फिक्स डिपॉजिट खाता क्रमांक 30397846275 तथा 33124123133 हैं, जिसमें से फिक्स डिपॉजिट खाता क्रमांक 30397846275 में राशि 95,234/– रूपये तथा अन्य खाता क्रमांक 33124123133 में 72,573/– रूपये जमा है। अतः विचारणीय प्रश्न क्रं.–1 का निष्कर्ष आंशिक रूप से ''हां'' में दिया जाता है।

–:विचारणीय बिन्दु क्रमांक–2 पर निष्कर्षः–

14– आवेदिका जीराबाई(आ.सा.–1) ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र कथन में बताया है, कि स्व. भगतसिंह उसका पुत्र था तथा मृतका शांतिबाई भगतसिंह की पत्नी होकर उसकी पुत्रवधु है। उसके पुत्र एवं पुत्र वधु का निधन अनायास ही हुआ है। आवेदिका के उक्त कथनों का समर्थन साक्षी छोटेलाल(आ.सा.–2) एवं सुरेश पुर्विया(आ.सा.–3) ने भी किया है। इन दोनों साक्षियों ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र कथन में बताया है कि आवेदिका और वह दोनों एक ही गांव में निवास करते हैं। उनके आपस में अच्छे घरेलू संबंध हैं। आवेदिका के पुत्र भगतसिंह एवं पुत्रवधु शांतिबाई का निधन हो गया है। भगतसिंह शासकीय रामनारायण उ.मा.वि. पिपरिया में भृत्य के पद पर पदस्थ था। भगतसिंह की मृत्यु हो जाने के बाद आवेदिका की पुत्रवधु शांतिबाई की अनुकम्पा नियुक्ति उक्त विद्यालय में हुई थी। मृतका शांतिबाई अपनी सास आवेदिका जीराबाई को बहुत चाहती थी और उसकी सेवा–सुश्रषा किया करती थी। शांतिबाई का निधन दिनांक 19–03–2019 को ग्राम तरौनकला में हुआ था, जिसका सम्पूर्ण अंतिम काज–क्रिया एवं रसोई भाजी आवेदिका जीराबाई द्वारा ही किया गया है। आवेदिका ही मृतका शांतिबाई की एकमात्र वैधानिक उत्तराधिकारी है। अनावेदकगण की ओर से आवेदिका एवं उसकी ओर से प्रस्तुत उक्त दोनों साक्षियों का प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। साक्षियों के कथन अखंडित है, जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण अभिलेख पर दर्शित नहीं है।

15— आवेदिका की ओर से प्रदर्श ए—8 का भू—अधिकार ऋण पुस्तिका प्रस्तुत की गई है, जिसमें खातेदारों के विवरण के कॉलम में शांतिबाई का नाम भी होना उल्लेखित है। इसी प्रकार शांतिबाई का आधार कार्ड प्रदर्श ए—5 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शांतिबाई के पति का नाम भगतसिंह ठाकुर होना उल्लेखित है। इसी प्रकार शांतिबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श ए—1 में भी पति के नाम के स्थान पर भगतसिंह होना उल्लेखित है।

16— आवेदिका की ओर से तर्क के दौरान व्यक्त किया गया है कि आवेदिका ही मृतका शांतिबाई की एकमात्र वैध उत्तराधिकारी है। मृतका की मृत्यु उपरांत उसका अंतिम संस्कार एवं सम्पूर्ण अंतिम काज—क्रिया एवं रसोई भाजी आवेदिका के द्वारा ही किया गया है। अनावेदक क्रं—2 की ओर मूल आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि आवेदिका उसकी मां है। चूंकि आवेदिका एक वृद्ध असहाय महिला है वह अपनी दवाई एवं परिवार के अन्य सभी खर्चो के लिए उक्त राशि प्राप्त करना चाहती है। आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र उसे स्वीकार है। आवेदिका एवं उसके मध्य कोई विवाद नहीं है और कोई विरोधाभास नहीं है। उन दोनों के हित आपस में विपरित नहीं है। आवेदिका के पक्ष में प्रमाण पत्र जारी किए जाने में उसकी पूर्ण सहमति है।

17— आवेदिका की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेज अखंडित हैं। अनावेदकगण की ओर से उनके खण्डन में कोई मौखिक साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है। तब यह तथ्य पुष्ट एवं प्रमाणित है, कि आवेदिका जीराबाई, मृतका शांतिबाई की सास होकर उसकी विधिक उत्तराधिकारी है। तब विचारणीय प्रश्न क्रं—2 पर निष्कर्ष ''हां'' में दिया जाता है।

—:विचारणीय बिन्दु क्रमांक—3 पर निष्कर्षः—

18— उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं पर यह निष्कर्ष दिया जाता है, कि आवेदिका, मृतका शांतिबाई की वैध उत्तराधिकारी है। आवेदिका, स्व. शांतिबाई की वैध उत्तराधिकारी होने से भारतीय स्टेट बैंक शाखा पिपरिया में मृतका शांतिबाई के नाम से संचालित पेंशन खाता 10801492306 में जमा धनराशि 4,28,269/— रूपये एवं दो फिक्स डिपॉजिट खाता क्रमांक 30397846275 में जमा

धन राशि 95,234/— रूपये तथा खाता क्रमांक 33124123133 में 72,573/— रूपये प्राप्त करने की वैध उत्तराधिकारी है। अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अतंर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम स्वीकार किया जाता है। आवेदिका नियमानुसार उपरोक्त चाही गई धन राशि का उचित मूल्यांकन कर न्यायशुल्क अदा करे, तो आवेदक के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

पिपरिया,
दिनांक 21—11—2019
निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

{ **फिरोज अख्तर** }
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 पिपरिया
जिला होशंगाबाद

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

{ **फिरोज अख्तर** }
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 पिपरिया
जिला होशंगाबाद